

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6339/2540

นาย แม็ก แซ่ เอี้ยว
นาย วิชัย แจ่มกระตึก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382, มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 143

โจทก์และบริวารเดินผ่านที่ดินของจำเลยที่ 1 อย่างประปรักษ์ นานเกินกว่า 10 ปี แม้ที่ดินของโจทก์ด้านหนึ่งจะติดกับทางสาธารณะอยู่แล้วก็ไม่เป็นเหตุขัดข้องที่โจทก์จะได้สิทธิในทางภาระจำยอมผ่านที่ดินของจำเลยที่ 1 โดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ประกอบด้วยมาตรา 1382 ศาลล่างพิพากษา กำหนดแนวของทางภาระจำยอมผิดพลาดโดยกำหนดแนวของทางอยู่นอกเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 ซึ่งเลยล้ำเข้าไปเขตที่ดินข้างเคียง ทั้งที่ได้วินิจฉัยในคำพิพากษาแล้วว่าทางอยู่ในที่ดินของจำเลยที่ 1 และมีความกว้าง 2 ศอก กรณีถือได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยมีผลทำให้คำวินิจฉัยและคำพิพากษาคัดกัน ศาลฎีกาแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โจทก์และบริวารใช้ทางเดินและรถยนต์เข้าออกผ่านที่ดินของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่ดินของโจทก์ โดย

สงบ เปิดเผยและด้วยเจตนาให้เป็นทางภาระจำยอมมาเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 30 ปี ตามแผนที่ทางเดินท้ายคำฟ้อง ต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2537 จำเลยทั้งสองล้อมรั้ว ลวดหนามปิดกั้นทางเดินของโจทก์ ขอให้ศาลพิพากษาว่าทางเดินกว้าง 6 ศอก ยาว 1 เส้น ของที่ดินของจำเลยที่ 2 ที่มีเขตติดต่อกับโจทก์เป็นทางภาระจำยอม ให้จำเลยที่ 2 รื้อถอนรั้วลวดหนามด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยที่ 1 และทางเดินกว้าง 6 ศอก ยาว 1 เส้น ของที่ดินของจำเลยที่ 1 ที่มีเขตติดต่อกับโจทก์เป็นทางภาระจำยอม และทางเดิน ด้านทิศใต้ของที่ดินของจำเลยที่ 1 ซึ่งมีเขตติดต่อกับนายคงศักดิ์กว้าง 4 ศอก ยาว 5 เส้น เป็นทางภาระจำยอมให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนรั้วลวดหนามด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยที่ 1 ห้ามจำเลยทั้งสองเกี่ยวข้องกับทางภาระจำยอมนี้ หากจำเลยทั้งสองเพิกเฉยให้ โจทก์เป็นฝ่ายรื้อถอนรั้วลวดหนามด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่เคยเดินผ่านหรือใช้รถยนต์ผ่านที่ดินของจำเลย ทั้งสอง เนื่องจากด้านทิศตะวันตกของที่ดินของโจทก์ติดถนนสาธารณะ ซึ่งโจทก์และ บริวารได้ใช้ทางด้านนั้นเป็นประจำอยู่แล้ว หากจะฟังว่ามีทางผ่านโจทก์ก็ใช้สิทธิยังไม่ครบ 10 ปี และทางไม่กว้างเท่ากับที่โจทก์ฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางเดินทางด้านทิศใต้ของจำเลยที่ 1 ซึ่งมีเขตติดต่อกับ ที่ดินของนายคงศักดิ์ กว้าง 2 ศอก ยาว 5 เส้นตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.1 ตามจุด พ.2 พ.3 พ.4 พ.9 ตกเป็นภาระจำยอมแก่โจทก์กว้าง 2 ศอก ยาว 214.70 เมตร(แต่ไม่เกิน 5 เส้น) คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่ามีทางภาระจำยอมผ่านที่ดินของจำเลยที่ 1 เพื่อประโยชน์แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่าพยานโจทก์มีน้ำหนักหลักฐาน เชื่อได้ว่าโจทก์และบริวารเดินผ่านที่ดินของจำเลยที่ 1 อย่างปรบปรึ้นนานเกินกว่า 10 ปี แม้ที่ดินของโจทก์ด้านทิศตะวันตกจะติดกับทางสาธารณะก็ไม่ใช่เหตุขัดข้องที่จะรับฟังว่า โจทก์ได้สิทธิในทางภาระจำยอมผ่านที่ดินของจำเลยที่ 1 โดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ประกอบด้วยมาตรา 1382 แต่ปรากฏว่าศาลล่างกำหนดแนวของทางผิดพลาดโดยกำหนดแนวของทางอยู่นอกเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 ซึ่งเลยล้ำเข้าไปในเขตที่ดินข้างเคียง ทั้งที่ได้วินิจฉัยในคำพิพากษาแล้วว่าทางอยู่ในที่ดินของจำเลยที่ 1 และมีความกว้าง 2 ศอก กรณีถือได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย มีผลทำให้คำวินิจฉัยและคำพิพากษาคัดกัน ศาลฎีกาเห็นควรแก้ไขให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143

พิพากษาแก้เป็นว่า ทางเดินในที่ดินของจำเลยที่ 1 ทางด้านทิศใต้ตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.1 วัดจากแนวรั้วลวดหนามหรือจุด พ.2 ถึง พ.9 อันเป็นแนวเขตทางด้านทิศใต้เข้าไปในที่ดินของจำเลยที่ 1 มีความกว้าง 2 ศอก หรือ 1 เมตร ยาวตลอดแนวที่ดินของจำเลยที่ 1 ตกเป็นทางภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยที่ 1 เปิดรั้วลวดหนามตรงหัวท้ายของทางเพื่อให้โจทก์ผ่านเข้าออกมีความกว้างเท่ากับขนาดของทางเดินนอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 3

(อรุณ น้าประเสริฐ-อุดม มั่งมีดี-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ